

Nr. 82 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. [23. Mai] 1939

R 43 II/432b, Bl. 47–48 Abschrift, Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

Eilt sehr! Geheim

Betrifft: Bereinigung des Reichsbesoldungsrechts.Ihr Schreiben vom 29. März 1939² – A 4022–6410 IV –

In meinem Schreiben vom 2. März 1939³ – II SB 643/39–6310 – hatte ich im Anschluß an meine früheren[,] seit Anfang 1938 zur Frage der Neuregelung der Beamtenbesoldung wiederholt an Sie gerichteten Schreiben⁴ nochmals nachdrücklich auf die ungeheure wirtschaftliche Notlage der Beamten hingewiesen und dringend um Abhilfe spätestens zum 1. April 1939 gebeten. Aus Ihrem Schreiben vom 29. März 1939 ersehe ich mit besonderer Genugtuung, daß auch Sie nunmehr den Zeitpunkt als gekommen ansehen, in dem eine Bereinigung des Reichsbesoldungsrechts nicht mehr hinausgeschoben werden kann. Ich begrüße diese Ihre Stellungnahme um so mehr, als in den wenigen, seit meinem Schreiben vom 2. März 1939 vergangenen Wochen erneut und in zunehmendem Maße das Mißverhältnis, das zwischen der derzeitigen Höhe der Beamtenbesoldung und dem Existenzminimum der Beamten besteht, in Erscheinung getreten ist. Ich glaube deshalb, mich mit Ihnen in Übereinstimmung zu befinden, wenn ich feststellen muß, daß durch die notwendigerweise noch einige Zeit sich hinziehende gesetzestechnische Behandlung der Angelegenheit der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung auf keinen Fall hinausgeschoben werden darf und unter allen Umständen als Zeitpunkt des Inkrafttretens am 1. April 1939 festgehalten werden muß, worauf ich im übrigen schon in meinem Schreiben vom 28. März 1939 – II SB 1145/39–6310 f – nachdrücklich hingewiesen habe⁵. Daß die hierdurch etwa notwendig werdenden Nachzahlungen noch nicht einmal im entferntesten ausreichen werden, auch nur einen kleinen Teil der Schuldenlast der Beamten zu decken, ist, wie ich weiß, auch Ihnen bekannt.

In Ihrem Schreiben vom 29. März 1939 haben Sie nun eine Reihe von Vorbedingungen aufgeführt, von denen Sie glauben, die Neuregelung der Beamtenbesoldung abhängig machen zu müssen⁶.

- ¹ Dem RfM am 23. 5. 1939 zugeleitet, abschriftl. zugleich dem RMRk m. d. B. um möglichst baldigen Vortrag bei Hitler und Mitteilung von dessen Entscheidung; R 43 II/432b, Bl. 46; auch in R 1501/5561, S. 109–112 und 119–122. – Das Schreiben ist am Kopf formell datiert: „28. April 1939“. Unter diesem Datum hatte RfM Frick den Erstentw. gezeichnet, im Anschluß war er am 2. 5. aber noch dem RMRk zur Einverständniserklärung zugegangen; ebd. Bl. 35–40. Nach telefon. Fühlungnahme von RKabR Killy mit MR Bommel, dem im RfM zuständ. Referenten, hatte Lammers die Vorlage erst am 21. 5. mit zwei Änderungsvorschlägen (u. Anm. 10, 11) ans RfM zurückgesandt und zugesichert: „Ich beabsichtige, die in dem Entwurf behandelte Frage des Wegfalls der Kürzungen und der Ersten und der Dritten Gehaltskürzungsverordnung bei nächster geeigneter Gelegenheit dem Führer vorzutragen.“ Ebd. Bl. 43–45. Vgl. CAPLAN, Government, S. 252–254.
- ² RfM an RfM, 29. 3. 1939, geheim: Absichtsbekundung auf grundlegende Neufassung des Reichsbesoldungsrechts, unter Aufhebung der entspr. Ländergesetze und Rückkehr zur Nettobesoldung mit einer (unbezahlten) moderaten Abrundung nach oben; ebd. Bl. 31–34. Vgl. dazu bereits das RfM-Schreiben vom 5. 1. 1939: Dok. Nr. 28 Anm. 6.
- ³ Schnellbrief RfM an RfM, 2. 3. 1939: Folgerungen aus der abschriftl. beigefügten Eingabe des RJuM vom 2. 2. 1939 mit alarmierenden Berichten über die Gehaltsslage und zunehmende Überschuldung der Justizbeamten; R 43 II/432b, Bl. 2–27. Vgl. Dok. Nr. 28 zu Anm. 4.
- ⁴ Zur Vorgeschichte 1938 s. zusammenfassend ARH V, Nr. 164.
- ⁵ Nicht ermittelt. Eingaben und Schriftwechsel des RfM zur Besoldungsanpassung s. im übrigen R 1501/5559–5561.
- ⁶ Diese Bedingungen waren: Übernahme des Mehraufwands der Länder und Gemeinden durch diese aus eigener Kraft ohne Änderung des Finanzausgleichs, keine Rückwirkung auf die Arbeiterlöhne im öffentl. Dienst und in der Wirtschaft, keine Erstreckung

Wenn ich auch den Wert dieser Vorbedingungen keineswegs verkenne, so sehe ich mich doch gezwungen, darauf hinzuweisen, daß sich seit Anfang 1938 die Verhältnisse insoweit grundsätzlich geändert haben, als heute keine Zeit mehr ist, zunächst über „Vorbedingungen“ in Verhandlungen oder nähere Untersuchungen einzutreten. In meinem Schreiben vom 2. März 1939 habe ich bereits mit allem Ernst zum Ausdruck gebracht, daß auch die geringste Verzögerung weder tragbar ist noch verantwortet werden kann⁷. Es kann sich jetzt nur noch darum handeln, mit größtmöglicher Beschleunigung die Neuregelung in Kraft zu setzen oder den Eintritt einer weiteren Schädigung – und zwar nicht etwa nur der Beamtenschaft, sondern der Interessen des gesamten deutschen Volkes – zu dulden, deren Beseitigung – wenn sie dann überhaupt noch möglich ist – dem Reiche das Vielfache dessen kosten wird, was jetzt vielleicht noch genügen wird.

Schon heute ist aber festzustellen, daß, wie die Verhältnisse sich entwickelt haben, mit einer Beseitigung der Brüning'schen Gehaltskürzungen in Höhe von lediglich 6 vom Hundert, wie ich sie erstmalig Anfang des Jahres 1938 in meinem Schreiben vom 4. Januar 1938 – II SB 6310/6874 – vorgeschlagen hatte⁸, jetzt nicht mehr der notwendige Ausgleich geschaffen werden kann. Anfang 1938 wäre eine solche geringe Beseitigung der Brüning'schen Gehaltskürzungen von der Beamtenschaft noch als eine fühlbare Erleichterung empfunden worden; die Beseitigung der Gehaltskürzungen um 6 vom Hundert hätte damals auch noch außerordentlich günstige psychologische Auswirkungen gezeitigt. Inzwischen ist die Wirtschaftslage der gesamten Beamtenschaft aber bereits so trostlos und ihre Gesamtverschuldung so groß geworden, daß eine Beseitigung der Kürzungen von nur 6 v. H. heute eine wirklich fühlbare Erleichterung nicht mehr darstellen würde, so daß jede psychologische Wirkung ausbleiben müßte⁹. Der günstige Zeitpunkt ist bereits verpaßt worden, so daß der Beamtenschaft heute ein endgültiger Verzicht auf die übrigen 15 bis 16 vom Hundert ihres Gehaltes, die ihnen durch die Brüning'schen Notverordnungen genommen sind, nicht mehr zugemutet werden kann.

Bei dieser Sachlage ist die einzige Frage, die heute noch zur Erörterung steht und die der beschleunigten Lösung harret, nur die, wie eine *wirklich fühlbare* Erleichterung der Beamtenschaft erreichbar ist.¹⁰ Alle übrigen in Ihrem Schreiben vom 29. März 1939 aufgeworfenen Fragen, deren grundsätzliche Bedeutung ich durchaus nicht verkenne, haben meines Erachtens demgegenüber zurückzutreten; ihre Beantwortung wird sich bei der Lösung der erstgenannten Frage von selbst ergeben.

auf die (von den Brüning-Kürzungen weitgehend verschont gebliebene) Wehrmachtsbesoldung, Gleichstand in der Besoldung der Unteroffiziere der WM mit der der Polizeiwachtmeister und der Unterführer des RAD.

⁷ Dort (o. Anm. 3) hatte der RIM ausgeführt, es handle sich nicht mehr nur um eine die dt. Beamtenschaft angehende Frage, „sondern um eine Gefahr, die dem Deutschen Reiche und damit dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit droht. Es genügt nicht, wenn in Zeiten der Gefahr die Wehrmacht die Grenzen des Reiches schützt, es muß vielmehr auch der Staatsapparat in der Lage sein, alle eintretenden Schwierigkeiten zu meistern. Das aber setzt eine leistungsfähige Beamtenschaft voraus. Auf Grund des mir zugegangenen Materials muß ich zu der Feststellung gelangen – und hierauf mit allem Ernst und besonderer Eindringlichkeit hin[zu]weisen, halte ich mich nunmehr für verpflichtet –, daß die Beamtenschaft in ihrer Gesamtheit infolge der jahrelangen wirtschaftlichen Not nicht mehr in vollem Umfange die körperliche und seelische Spannkraft besitzt, die erforderlich ist, um das Funktionieren der Staatsmaschinerie zu gewährleisten.“ Die Besserung ihrer wirtschaftl. Lage sei daher „in gleicher Weise eine Frage der Aufrüstung des deutschen Volkes wie die Bereitstellung der erforderlichen Waffen für die deutsche Wehrmacht“.

⁸ ARH V, Nr. 164 Anm. 2. Brüning'sche Kürzungen 1931/32 s. ARH II/2, Nr. 252 Anm. 1–2.

⁹ Hatte sich StS Pfundtner noch Mitte Februar mit 6% begnügt (Dok. Nr. 28 Ziff. 1), so ging nun die höhere Einstiegsforderung bis auf Anklänge in der Formulierung offenbar auf die Rkei selbst zurück, konkret auf Killy, der Lammers' Antwort an Pfundtner vom 3. 4. (ebd. Anm. 11) wie folgt konzipiert hatte: „In der Frage der Beamtenbesoldung bin auch ich der Meinung, daß sobald wie möglich etwas Durchgreifendes geschehen sollte. Ich habe allerdings erhebliche Zweifel, ob eine Beseitigung der Kürzungen um lediglich 6% als etwas Durchgreifendes angesehen werden können und von der Beamtenschaft als eine durchgreifende Änderung empfunden werden würde.“ Die schon 1927 „kaum oder knapp ausreichende[n] Gehälter“ seien nach den Kürzungen von 1931/32 um gut ein Fünftel seit 1933 durch Anstieg der Lebenshaltungskosten wie infolge steuerl. Maßnahmen weiter ausgezehrt worden. „Eine Minderung der Kürzung um 6% scheint mir daher nicht ausreichend, um den notwendigen Ausgleich zu schaffen. Es dürfte m.E. zweckmäßig sein, zu erwägen, ob nicht eine fühlbarere Erleichterung der Besoldungsfrage für die Beamtenschaft nötig und erreichbar ist.“

¹⁰ Rest des Absatzes nach dem Vorschlag der Rkei (o. Anm. 1) gefaßt.

¹¹Ich bin deshalb der Auffassung, daß eine Minderung der Brüning'schen Gehaltskürzungen von 6 v. H. jetzt nicht mehr ausreicht, um den notwendigen Ausgleich herbeizuführen, daß vielmehr eine fühlbare Erleichterung sich nur noch durch den Wegfall der Kürzungen nach der Ersten *und* nach der Dritten Gehaltskürzungsverordnung, also der Kürzungen von $6 + 9 = 15$ vom Hundert erreichen läßt. Der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei ist auf seinen Wunsch zum Zwecke des Vortrags beim Führer und Reichskanzler von diesem Schreiben unterrichtet worden. Der Chef der Reichskanzlei ist der Meinung, daß der Führer und Reichskanzler, der bereits früher die Notwendigkeit einer Besserung der Besoldungslage der Beamten anerkannt hat, seine grundsätzliche Zustimmung zu einer fühlbaren Änderung der Gehälter kaum versagen wird.

Wegen der Vordringlichkeit der Angelegenheit kann ich im übrigen nur nochmals auf meine verschiedenen, seit Anfang 1938 an Sie gerichteten Schreiben Bezug nehmen und insbesondere auf mein Schreiben vom 2. März 1939 verweisen.

Zum Schluß darf ich noch darauf hinweisen, daß ich mich mit einer allgemeinen Neufassung der besoldungsrechtlichen Bestimmungen bereits in meinem Schreiben vom 26. November 1938 – II SB 3994/38–6310 – einverstanden erklärt habe¹². Ferner stimme ich Ihnen darin zu, daß danach gestrebt werden muß, daß der Mehraufwand der Länder und der Gemeinden von diesen aus eigener Kraft ohne Änderung des Finanzausgleichs getragen wird. Da die Löhne der Arbeiter sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft zum größten Teil erheblich über den Dienstbezügen vergleichbarer Beamter liegen – ich erwähne nur den Einnahmeausfall von in das Beamtenverhältnis überführten Lohnempfängern, der z. B. bei der Reichsbahn bis zu 70 RM monatlich beträgt –, so ist meines Erachtens eine Rückwirkung auf die Arbeiterlöhne nicht zu befürchten.

Zur Frage der Bezüge der den Kapitulant der Wehrmacht altersmäßig entsprechenden Beamten im Wachtmeisterkorps der Polizei und im Unterführerkorps des Reichsarbeitsdienstes werde ich gesonderte Stellung nehmen, sobald eine Reihe von Rückfragen geklärt ist. Eine Verzögerung in der Frage der allgemeinen Neuordnung der Beamtenbezüge darf hierdurch aber meines Erachtens nicht eintreten.

Der Stellvertreter des Führers, der Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring, der Reichsminister der Justiz und der Preußische Finanzminister haben Abschrift erhalten.

Berlin, den 28. April 1939

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich darf auch meinerseits um Ihre beschleunigte Stellungnahme bitten¹³.

¹¹ Folgeabsatz nach dem Vorschlag der Rkei (o. Anm. 1) gefaßt.

¹² Nicht bei den Akten der Reichskanzlei. Nicht ermittelt.

¹³ Lammers trug Hitler am 7. 6. 1939 vor und erhielt Weisung, sich der Sache sofort anzunehmen: Anhang, FV 214*. Am 10. 6. lud er per Geheimschreiben RFM Schwerin v. Krosigk, RIM Frick, StfF Heß und RKomPr. J. Wagner persönlich auf den 15. 6., 12 Uhr zur Chefbesprechung zu sich ein; R 43 II/432b, Bl. 49–52 (mit Tischvorlage des MR Steinmeyer, ohne Niederschrift); R 1501/5561, S. 175–189 und R 1501/131793, unfol. (mit Tischvorlage des MR Bommel, ohne Niederschrift). Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13614. Ihr Ergebnis läßt sich aus den Entwürfen eines Ermächtigungs-„FüE zur Änderung besoldungsrechtl. Vorschriften“ und einer AusfVO des RFM erschließen, welche MD Wever, MDgt. Woothke und MR Schilling im RFM mit RKabR Killy sowie MR Bommel/RIM und MR Weber/PrFM noch am 15. 6. nachmittags ausarbeiteten.

Der Erlaßentw. lautete: „Im Hinblick auf den grundlegenden Wandel in den Verhältnissen des Arbeitseinsatzes ermächtige ich den Reichsminister der Finanzen, in Anpassung an die Gesamtwirtschaftslage im Verordnungswege die Besoldungskürzungen nach den drei Gehaltskürzungsverordnungen unter Anrechnung der restlichen Sonderzuschläge in den vormals besetzt gewesenen Gebieten und der Ausgleichszulagen schrittweise nach der Finanzlage abzubauen. – Der Abbau geschieht einheitlich für alle öffentlichen Verwaltungen und Betriebe, deren Besoldungsrecht dem Reichsbesoldungsrecht angeglichen ist.“ Die AusfVO wäre auf eine Rücknahme der Brüning'schen Kürzungen zunächst i. H. von 9–10% ab 1. Juli hinausgelaufen. Reinfassungen des FüE und der AusfVO gingen dem RMRk vom RFM am 19. 6. zu; R 43 II/432b, Bl. 53–59, 72–77; R 1501/131793. Hingegen hatte ein von Frick in der Chefbesprechung überreichter, aber dort verworfener FüE-Entw. „zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse auf dem Gebiete des Besoldungsrechts“ vorgesehen, alle drei Kürzungen (19–23%) bis März 1941 zurückzunehmen, beginnend am 1. 4. 1939; R 43 II/432b, Bl. 66 f.

MD Sommer, der Heß in der Besprechung bei Lammers vertreten hatte, übermittelte MD Wever am 16. 6. im Auftrag seines Chefs einen umfangreichen Fragenkatalog zur finanz. Dimension der Aufbesserung, den Wever noch am selben Tag eilig beantwortete (ebd. Bl. 60–63; R 1501/131793), und erbat sich von Lammers gleichfalls am 16. 6. einen Termin zur Rücksprache, wobei er

Frick

noch einen Brief Heß' an Hitler in der Besoldungsfrage ankündigte, in welchem jener „– wie ich annehme – seinen Widerstand dagegen aufgeben“ werde; R 43 II/432b, Bl. 68. Bei dieser Unterredung, die am 19. 6. um 17.30 Uhr in Lammers' Privatwohnung stattfand, eröffnete indes Sommer, „daß alle bisherigen Zusagen in der Angelegenheit nicht aufrechterhalten würden und daß der Stellvertreter des Führers vielmehr dem Führer und Reichskanzler persönlich eine Denkschrift in der Frage vorlegen werde“; R 43 II/432b, Bl. 68v f.; R 1501/131793. Mit einer näheren Erklärung dieses Sinneswandels konnte Sommer nicht dienen, ehe am 22. 6. ein Abdruck dieser Denkschrift Heß' in der Rkei eintraf: Dok. Nr. 100a.

Zitierhinweis

Nr. 82 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. [23. Mai] 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d082>